



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 51º D.P. RIO PEQUENO

Boletim No.: 1100/2016

INICIADO: 18/04/2016 16:03hs e EMITIDO: 18/04/2016 21:32hs

JLLPSPCDBSPEGHXY

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA CABRAL DE MENEZES, 7 - BUTANTA - CEP: 05590-050 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 51 D.P. - RIO PEQUENO

FLAGRANTE

Ocorrência: 18/04/2016 às 15:00 horas

Comunicação: 18/04/2016 às 16:00 horas

Elaboração: 18/04/2016 às 16:03 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 49105545-SP emitido em 17/11/2014 - Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE ALVES FILHO
- Mãe: ELENI DE JESUS OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO - SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 10/12/1992
- 23 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: DESEMPREGADO
- Instrução: 2 Grau incompleto - CPF: 44596071829
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
- Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
- Altura: 1,68 - Complexão: MAGRA
- Endereço Residencial: RUA CABRAL MENEZES, 7 CASA 01 - VILA GOMES S.PAULO, - SP

Testemunha:

- JORGE HENRIQUE MOSMAN - Presente ao plantão - RG: 18340766-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: IRINEU MOSMAN
- Mãe: MARIA APARECIDA PROTTI MOSMAN - Natural de: SÃO PAULO/SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado - Nascimento: 09/03/1968
- 48 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: Superior incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: RUA BARROSO NETO, 46 51º DP - RIO PEQUENO/BUTANTÃ
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)3727-1211 (Comercial)

51º D.P. RIO PEQUENO

Endereço da delegacia : R. BARROSO NETO, 46 - VILA INDIANA-S.PAULO-SP. CEP: 05585-010

Telefone: (11)3727-1211

[Assinatura manuscrita]



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 54

Dependência: 51ª D.P. RIO PEQUENO
Boletim No.: 1100/2016

INICIADO: 18/04/2016 16:03hs e EMITIDO: 18/04/2016 21:32hs
JLLPSPCDBJEEGHXY

Folha: 2

Condutor:

- SERGIO BRANCO DE SOUSA - Presente ao plantão - RG: 17814808-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOAQUIM GOMES DE SOUSA
Mãe: NAIR BRANCO DE SOUSA - Natural de: SP - Nacionalidade: BRAS
Sexo: Masculino - Nascimento: 10/11/1973 42 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA BARROSO NETO ,
46 51ª DP - RIO PEQUENO/BUTANTÃ - S.PAULO - SP - Telefones: (11)
3727-1211 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Caderno/Bloco - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: PREFEITURA DE SÃO PAULO
Observações: CONTENDO ANOTAÇÕES A LÁPIS-LACRE Nº 0008378
Pessoa relacionada: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA
- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Estojo/Porta-lápis - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Observações: COR AZUL-LACRE Nº 0008378
Pessoa relacionada: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor
Observações: IMPORTÂNCIA DE R\$ 240,00 EM ESPÉCIE
Pessoa relacionada: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 8,3
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 3 - Involucro: OUTROS
Observações:
TRÊS PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À DROGA COCAÍNA-LACRE Nº 0008383
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 2,4
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 9 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
NOVE ENVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À DROGA CRACK-LACRE
Nº 0008386
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 5
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 8 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
OITO ENVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À DROGA
MACONHA-LACRE Nº 0008392
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 21,2
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 5 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:

51ª D.P. RIO PEQUENO

Endereço da delegacia: R. BARROSO NETO, 46 - VILA INDIANA-S.PAULO-SP. CEP: 05585-010

Telefone: (11)3727-1211



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 51º D.P. RIO PEQUENO
Boletim No.: 1100/2016

Folha: 3
INICIADO: 18/04/2016 16:03hs e EMITIDO: 18/04/2016 21:32hs
JLLPSPCBDJFEHXY

**CINCO ENVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À DROGA
MACONHA-LACRE Nº 0008398**

Histórico:

Noticiam os policiais civis, qualificados como condutor e testemunha, integrantes da VTR patrimônio 26.130, que em diligências realizadas pelas imediações da Rua Cabral de Menezes, altura do nº 7, bairro Vila Gomes, avistaram indivíduo, em atitude suspeita, próximo de um bueiro, sendo que ao procederem buscas, lograram êxito em encontrar no bueiro um estojo contendo diversas substâncias semelhantes às drogas cocaína, crack e maconha. Indagado a respeito, o indiciado, identificado como LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, respondeu ser traficante e que as drogas encontradas no bueiro lhe pertenciam, dizendo ainda que o dinheiro referente à venda das drogas estavam em sua residência, cuja entrada lhes foi franqueada. No interior da residência, foi apontado pelo indiciado LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA que o dinheiro referente à venda das drogas estava guardado no interior de um guarda-roupa, local este onde também foi localizado um caderno contendo a contabilidade referente às vendas das drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado, o qual foi conduzido até esta unidade policial distrital, onde a Autoridade Policial Subscritora, após ser cientificada dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante e determinou o registro do competente auto de prisão em flagrante, permanecendo o indiciado LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA em cárcere à disposição da Justiça, após exame de corpo de delito cautelar. As diversas substâncias semelhantes às drogas cocaína, crack e maconha foram exibidas, apreendidas e encaminhadas para exame pericial, retornando com o laudo pericial (IC) nº 178.648/2016, positivo para cocaína, nas quantidades de 8,3gramas (lacre 8383) e 2,4gramas (lacre 8386), totalizando 10,7gramas, e, positivo para TETRAHIDROCANABINOL, nas quantidades de 5 gramas (lacre 8392) e 21,2 (lacre 8398), totalizando 26,2gramas. Feitas as comunicações de praxe.

DELIBERAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA:

Após entrevistar-me com os Investigadores de Polícia que apresentam a ocorrência e com o envolvido, convencido estou diante dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados pelos termos de depoimentos do condutor e da testemunha, firmes e uníssonos, apreensão das drogas, dinheiro, anotações, e demais elementos que dos autos constam, que se encontram presentes os requisitos necessários para a segregação provisória do conduzido LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, pela prática, em tese, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, na modalidade GUARDAR, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, visto que os exames apontam resultado positivo para substâncias

51º D.P. RIO PEQUENO

Endereço da delegacia: R. BARROSO NETO, 46 - VILA INDIANA-S.PAULO-SP. CEP: 05585-010
Telefone: (11)3727-1211



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 51º D.P. RIO PEQUENO

Boletim No.: 1100/2016

INICIADO: 18/04/2016 16:03hs e EMITIDO: 18/04/2016 21:32hs

JLLPSPCQBDJECHXY

Folha : 4

elencadas como entorpecentes na Portaria SVS n.º 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas.

Considerando os fatos alegados pelos Policiais Civis, versões de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do CONDUZIDO que guardava as drogas, conduta típica permanente, nos moldes do artigo 303, do Código de Processo Penal. A quantidade e a natureza das drogas, e a forma de acondicionamento, em princípio, não indicam a posse voltada para o mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do CONDUZIDO.

Ante o estado flagrancial, EXARO VOZ DE PRISÃO AO CONDUZIDO, e científico o quanto aos seus direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de crime equiparado à hediondo e, por isso, inafiançável nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, do artigo 2º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.072/1990, e do artigo 44, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06.

DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO

Resultando demonstradas, pelos elementos de convicção colhidos, a autoria e a materialidade da infração penal, julgo subsistente este auto de prisão em flagrante delito. Conforme prevê a Constituição Federal, a Lei de Drogas e o art. 323, inciso I do Código de Processo Penal, deixo de arbitrar fiança ao indiciado, além de estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Assim, diante da gravidade dos fatos e da natureza da conduta, havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, REPRESENTO à Vossa Excelência, após ouvido o Ministério Público, para que seja decretada a PRISÃO PREVENTIVA do indiciado LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, com a finalidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

HIROMI FUZIKAWA ROSA
ESCRIVA DE POLÍCIA

CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA
DELEGADO DE POLÍCIA

51º D.P. RIO PEQUENO

Endereço da delegacia : R. BARROSO NETO, 46 - VILA INDIANA-S.PAULO-SP. CEP: 05585-010

Telefone: (11)3727-1211